

0002482-70.2021.8.26.0070
Classe: Reabilitação
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso
Comarca: Batatais
Foro: Foro de Batatais
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 11/07/2022
... - Assunto
Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Requerente:
Raifer Ricardo Murari Cândido
Requerido:
Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Vistos.

Raifer Ricardo Murari Cândido, qualificado nos autos, ajuizou ação de reabilitação criminal.
É o relatório. DECIDO.
O pedido não merece ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Batatais
Foro de Batatais
Vara Criminal
Praça Dr. José Arantes Junqueira, 01, Batatais - SP - cep 14300-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002482-70.2021.8.26.0070 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:
0002482-70.2021.8.26.0070
Classe - Assunto
Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Requerente:
Raifer Ricardo Murari Cândido
Requerido:
Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Vistos.

Raifer Ricardo Murari Cândido, qualificado nos autos, ajuizou ação de reabilitação criminal.

É o relatório. DECIDO.

O pedido não merece prosperar.

Compulsando o autos, verifica-se que o requerente não preenche os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal, uma vez que esta tem como pressuposto a existência de uma sentença condenatória transitada em julgado, o que não é o caso, já que o requerente foi absolvido em sede recursal, nos autos do processo 0002245-27.2007.8.26.0070, consoante pode ser verificado a fls. 2988/3000.

Nesse sentido:

"REABILITAÇÃO. APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO. DESPROVIMENTO. I – O pressuposto básico do pedido de reabilitação criminal é, indubitavelmente, condenação imposta por sentença definitiva, não havendo que se falar em reabilitação em relação a processo em que foi decretada a absolvição. II – Recurso conhecido e desprovido" - (TJ-DF - APR: 20140710124540 DF 0012139-06.2014.8.07.0007, Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 19/03/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/03/2015 . Pág.: 142).

"O recurso não merece ser provido, porquanto a reabilitação diz respeito tão-somente à pena aplicada em sentença definitiva, nos exatos termos do art. 93 do Código Penal. Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. No presente caso, o apelante foi beneficiado com a transação penal (fls. 72 e 78 apenso), e por consequência, não existiu sentença condenatória. E um dos pressupostos para cabimento da ação constitucional

de reabilitação criminal é a existência de sentença condenatória transitada em julgado." (APL 900000013220028260333 SP 90000001-32.2002.8.26.0333, 2ª

Câmara Criminal Extraordinária, Relator: des. Dr. Fernando Simão, julgado em 14/2/2014, publicado em 19/02/2014).

Conforme leciona Cezar Roberto Bitencourt:

"O pressuposto básico da reabilitação criminal é de que tenha havido condenação irreversível, pois sem esta haverá carência de ação. Assim, a existência de inquéritos policiais arquivados, absolvições ou de prescrição da pretensão punitiva, seja abstrata, retroativa ou intercorrente, ou de qualquer causa extintiva da punibilidade, antes do trânsito em julgado, não fundamenta o pedido de reabilitação". (in Tratado de Direito Penal, vol.1, editora Saraiva, 13ª Ed., p. 698).

Dessa forma, não há reabilitação possível porquanto inexistente condenação a ser reabilitada.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reabilitação criminal do requerente.

P.R. I.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA